

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕273号

纪律处分决定书

当事人：肖文虎，男，1983年10月出生，登记为深圳市国泽投资管理有限公司（以下简称国泽投资）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）向肖文虎送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕155号），肖文虎在规定期限内向协会提交书面申辩意见。协会按规定组织审理，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，国泽投资存在以下违规行为：

一是未履行谨慎勤勉义务。根据中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称深圳证监局）行政监管措施决定书，在从事私募基金业务活动中，国泽投资存在非公司在职从业人员对公司在管私募基金业务事项进行用印审批、向投资经理下达交易指令的情形。以上行为违反了《私募基金监管办法》第四条的规定。

二是人员管理混乱。登记的法定代表人肖文虎未参与实际管理，登记的合规风控负责人沈鹏自认其为挂名合规风控负责人，登记的风控经理黎雨未实际从事合规风控工作，多名从业人员未与国泽投资签订劳动合同，且在兼职单位缴纳社保。以上行为违反了《私募基金监管办法》第四条、《私募投资基金登记备案办法》第十二条的规定。

此外，截至检查结束，国泽投资无固定办公场所，违反了《私募投资基金登记备案办法》第八条第一款第六项的规定。

以上事实有行政监管措施决定书、谈话笔录、公安询问笔录、微信聊天截图等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。肖文虎自 2016 年 12 月至今登记为法定代表人，应当为机构上述行为承担责任。

二、申辩情况

当事人提出如下申辩意见：

一是，国泽投资设立之初的高管仅为职业经理人，公司的投资决策由两位股东委派专业代表对公司进行监管，是加强了公司的风险控制管理。告知书中提到的非公司员工向投资经理下达交易指令的情形并不存在，仅是相关人员获知了可能存在的交易机会，向投资经理转达建议，投资经理可以采纳也可以不采纳，最终的下单决策权在投资经理。

二是，国泽投资曾提出高管变更申请但未获通过，公司兼职人员属于顾问，未参与公司核心工作。

三是，由于配合相关案件调查产生的一些影响，公司原办公场地房东不再提供租赁服务，国泽投资决定等检查结果

落定后更换注册办公地址。

综上，当事人申请从轻处理。

三、审理情况和处分决定

经审理，协会认为：

一是，根据《实施办法》第二十二条的规定，行政监管措施决定书对相关事实情况作出认定的，协会可以据此认定自律管理对象的违规事实。根据深圳证监局监管措施决定书，当事人第一项违规事实清楚，证据充分。

二是，国泽投资高管登记信息长期处于虚假状态，同时当事人承认了公司存在员工兼职的情况，兼职员工属于顾问等相关申辩意见不属于从轻、减轻情节。

三是，当事人承认国泽投资目前无固定办公场所。

综上，对申辩意见不予采纳。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对肖文虎进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2025年9月8日

抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
